

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1775/2530	พนักงานอัยการจังหวัดชุมพร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางเชียบ อุโพธิ์ กับพวก	โจทก์
	นายบัวแก้ว เพชรตะโก กับพวก	จำเลย
	นายบุญเนื่อง องอาจ จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 2 เป็นผู้บริสุทธิ์มิได้ มีความผิดแต่อย่างใด และนอกจากนี้จำเลยที่ 2 ยังต้องรับภาระอุปการะเลี้ยงดูบิดาซึ่งมีอายุมากแล้วกับบุตรอีก 3 คนซึ่งยังเล็กอยู่แต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยเงินเดือนของจำเลยที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวเนื่องจากภรรยาของจำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมไปนานแล้วแต่ขณะนี้จำเลยที่ 2 ถูกสั่งพักราชการและถูกคุมขังระหว่างพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวประกอบกับบิดาของจำเลยที่ 2 ก็กำลังป่วยหนักต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จึงทำให้ครอบครัวของจำเลยที่ 2 ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งโปรดเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ใน พ.ศ. 2530 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นางเชียบอุโพธิ์ มารดาของนายสมบุญอุโพธิ์และนางอุษา อยู่สุข มารดาของนายขอดหรือชูชาติ อยู่สุขผู้ตาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้น

อนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 และที่ 7 ถึงที่ 10 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,83 ให้วางโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ส่วนจำเลยที่ 4 ที่ 5 และที่ 7 ถึงที่ 10 ให้จำคุกคนละ 20 ปี ส่วนจำเลยที่ 6 ให้ ยกฟ้องของกลางให้ริบ ยกเว้นรถจักรยานยนต์และรองเท้าฟองน้ำของผู้ตายมิใช่เป็น ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด จึงให้คืนเจ้าของ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 10 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 288,289(5),83 เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลาย บท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(5) ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด ให้ ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งหมด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 9 ที่ 10 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 8 ต่างฎีกา (สำนวนตอน 3 อันดับ 95,106,111)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอน 3 อันดับ 142)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จํารัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>